青田县新茂建材有限公司“1·25”一般机械伤害事故调查报告

2024年1月25日16时许，青田县新茂建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，为查明事故原因，吸取事故教训，2024年1月25日，县应急管理局受县人民政府的委托,会同县公安局、县总工会、县经济商务局等部门人员共同成立青田县新茂建材有限公司“1·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。事故调查工作已基本结束，现将有关情况报告如下。

经调查认定，青田县新茂建材有限公司“1·25”事故

是一起因员工违反操作规程进入危险区域不慎掉入搅泥缸机器内死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

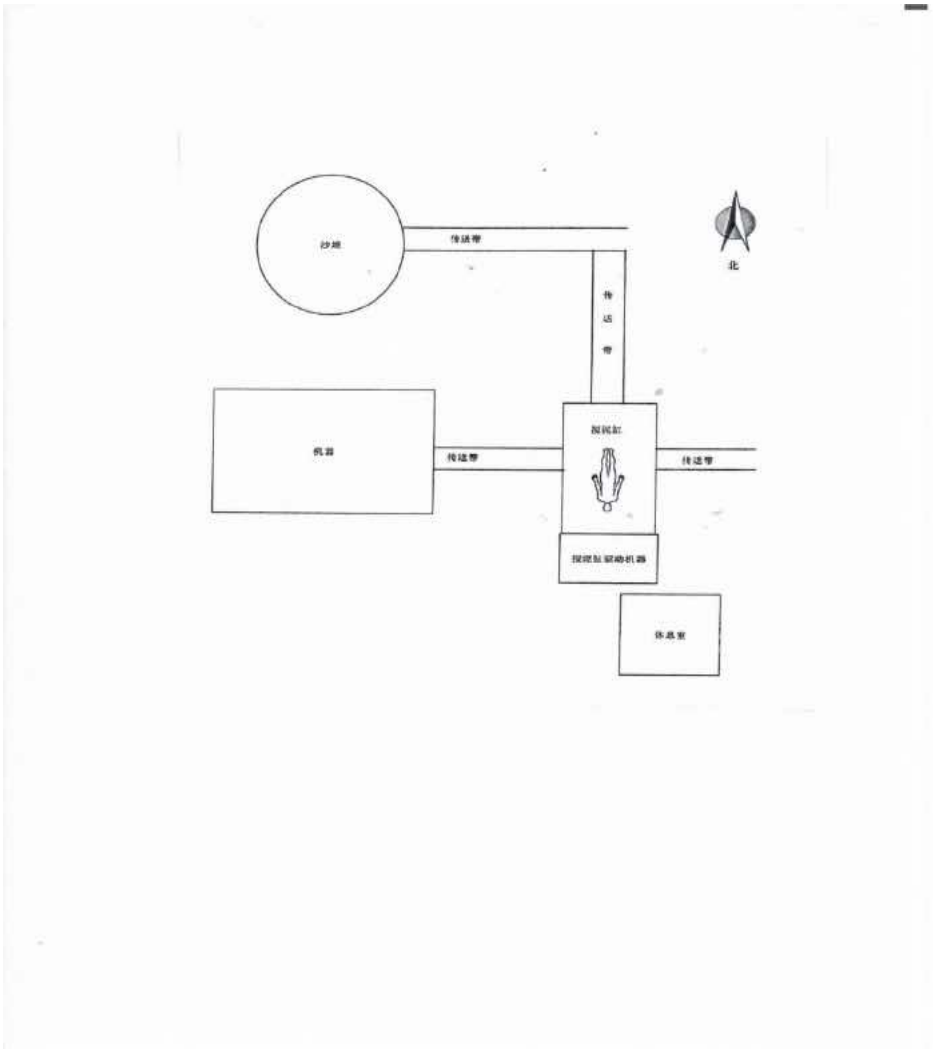
（一）事故发生单位基本情况

青田县新茂建材有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：浙江青田县石溪乡国垟村后乌自然村，营业执照统一社会信用代码：91331121560996926 8，法定代表人：纪某某，成立日期：2010年9月6日，经营范围包括一般项目：砖瓦制造，砖瓦销售，建筑砌块制造，建筑砌块销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该公司是一家制砖厂，主要从事砖瓦制造和销售业务，未从事矿产资源开采，总经理罗某某，安全员邢某某，已签订安全生产责任书，组织机构健全。

2023年2月28日，青田县新茂建材有限公司以承包的形式与青田乐兔劳务服务有限公司（青田乐兔劳务服务有限公司由罗某某、邢某某二名股东认缴出资，于2023年2月21日设立）签订承包合同书，将青田县新茂建材有限公司所有的厂房、设备、场地等交由青田乐兔劳务服务有限公司经营，承包期限：2023年2月28日至2024年1月28日，承包费68万元整。

（二）事故现场勘验情况

1.现场平面布置图



2.现场勘验

事发地位于青田县新茂建材有限公司制砖厂生产车间上机房搅泥缸，其尺寸为 3.3×1m，搅泥缸上部设置了铁丝防护网，但无联锁防护，也未全覆盖搅泥缸，存在部分缺口以便制砖使用的泥从输送带进入搅泥缸内。经现场勘查，搅泥缸上部的铁丝防护网未打开，处于正常工况状态，有1名员工掉入搅泥缸内已死亡，身体被搅碎，搅泥缸内可见部分人体残肢。

3. 现场图片



图 1：搅泥缸



图 2：铁丝防护网



图 3：死者位置



图 4：死者所在的操作间

二、事故发生经过和事故救援情况

2024 年 1 月 25 日 13 时，杨某到青田县新茂建材有限公司上机房生产车间对滚机操作间开始工作。15 时 30 分，杨某姐夫吴某某看见杨伟在操作岗位上正常上班。16 时许，与杨某同在上机房工作的徐某某关闭自己岗位的机器，走到杨某所在的操作间但未见杨某，呼喊杨某名字无人回应，便到杨某的操作间关闭了机器，准备去食堂吃饭，路上遇到吴某某，吴某某问徐某某是否看见杨某，徐某某回复未看见，吴某某打电话给杨某，电话可拨通但无人接听，于是吴某某到杨某工作的岗位上寻找。17 时 30 分，吴某某在杨伟操作间旁边的搅泥缸内发现杨某已经死亡，便通知公司负责人，公司立即打电话报警。

事故发生后，县应急管理局、县公安局、县总工会、县经济商务局、三溪口街道办事处等相关单位第一时间赶赴现场指挥，成立事故调查组，开展调查工作。县应急管理局开具现场处理措施决定书，（青）应急现决〔2024〕审 1 号，责令青田县新茂建材有限公司暂时停止一切生产活动同时，各部门在事故现场要求企业积极开展事故善后处置工作。1 月 30 日，事故双方当事人经调解达成协议，签署赔偿协议。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。

死者杨某，男，汉族，身份证号：5xxxxxxxxxxxxxxxx，户籍地重庆市酉阳县铜鼓乡xx村x组。2023年2月28日，杨某与青田乐兔劳务服务有限公司签订劳动合同，在青田县新茂建材有限公司制砖厂担任对滚机操作工，并负责岗位周边卫生清理工作。

直接经济损失：约155万元。

四、事故原因

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.人的不安全行为：杨某安全意识淡薄，违反搅泥缸操作规程，在未关闭机器电源停止运行的情况下，进入危险区域不慎掉入搅泥缸内死亡。

2.物的不安全状态：搅泥缸上部设置的铁丝防护网未全覆盖，存在部分缺口。

（二）间接原因

1.青田县新茂建材有限公司履行安全生产主体责任不到位。搅泥缸上部设置的安全防护措施不到位，无联锁防护，存在事故隐患；未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志，搅泥缸周边安全警示标志缺失；作业现场未设置悬挂搅泥缸岗位操作规程；对员工“三违”行为管理不到位，未及时发现、制止、纠正员工的违规违章行为；在承包期间，发包人和承包人未共同落实安全生产职责。

2.青田县新茂建材有限公司总经理罗某某履行安全生产主要负责人职责不到位。未监督员工严格执行搅泥缸操作规程，隐患排查治理不到位，未及时消除搅泥缸上部存在的安全隐患。

3.青田县新茂建材有限公司安全员邢某某履行安全生产管理人员职责不到位。未及时排查出搅泥缸上部存在的事故隐患，未发现、制止、纠正员工违反操作规程的行为。

五、责任认定及处理建议

杨某，事发时在青田乐兔劳务服务有限公司承包的青田县新茂建材有限公司担任对滚机操作工。安全意识淡薄，违反搅泥缸操作规程，在未关闭机器电源停止运行的情况下，进入危险区域不慎掉入搅泥缸内死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

青田县新茂建材有限公司虽将公司的经营权发包给青田乐兔劳务服务有限公司，但按法律规定，承包关系的发生其生产经营单位主体并未发生变化，仍为发包人即青田县新茂建材有限公司。经调查发现，青田县新茂建材有限公司履行安全生产主体责任不到位。搅泥缸上部设置的安全防护措施不到位，无联锁防护，存在事故隐患；未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志，搅泥缸周边安全警示标志缺失；作业现场未设置悬挂搅泥缸岗位操作规程；对员工“三违”行为管理不到位，未及时发现、制止、纠正员工的违规违章行为；发包人和承包人未共同落实安全生产职责。

建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

罗某某，青田县新茂建材有限公司总经理，履行安全生产主要负责人职责不到位。未监督员工严格执行搅泥缸操作规程，隐患排查治理不到位，未及时消除搅泥缸上部存在的安全隐患。对该起事故负有主要领导责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

邢某某，青田县新茂建材有限公司安全员，履行安全生产管理人员职责不到位。未及时排查出搅泥缸上部存在的事故隐患，未发现、制止、纠正员工违反操作规程的行为。对该起事故负有管理责任，建议责令青田县新茂建材有限公司对其进行处理。

六、事故后的防范措施

该起事故暴露出一线员工违反岗位操作规程，安全意识淡薄，企业安全生产主体责任落实不力，隐患排查、安全防护、员工管理不到位、承包双方未共同落实安全生产职责等问题。为有效防范机械伤害同类事故发生，下一步要针对性开展安全防范措施：

1. 青田县新茂建材有限公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产主体责任。一是加强隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，严格落实已制定的安全生产操作规程并制作悬挂在岗位明显处，在较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志，增加搅泥缸联锁防护，完善厂区视频监控；二是提高员

工安全生产教育培训针对性，切实增强员工的安全生产意识，促使员工自觉遵守安全生产规章制度和操作规程，提升员工的岗位职业技能水平，严厉查处员工的违规违章行为；三是理清发包人和承包人的关系，明确双方安全管理责任，共同落实安全生产职责；四是制定隐患整改方案，开展事故隐患整改工作，整改到位后符合安全生产条件，需由相关部门现场复核批准后方可恢复生产。

2.三溪口街道办事处要进一步落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，加强安全生产工作组织领导，组织一次对辖区内所有生产经营单位排查整治行动，突出检查操作规程不落实、员工“三违”等违法行为，重点排查机械伤害事故隐患，时刻保持安全生产工作的高压态势，提升防范事故能力。

3.县经济商务局要指导砖瓦行业做好安全生产管理工作，履行安全监管职责，认真总结砖瓦行业暴露出的问题，在行业内开展事故警示教育，对砖瓦行业开展安全隐患排查治理，确保行业领域安全形势稳中向好。

青田县新茂建材有限公司“1·25”

一般机械伤害事故调查组

2024年3月25日